CONVENIO DE LA RELACIÓN DOCENCIA–SERVICIO CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN UNIDADES TÉCNICAS DE COLOMBIA - UTC DEL SUR Y E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ

Entre los suscritos a saber: **DEYBI EDUARDO RODRÍGUEZ PÉREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N°. 18.009.219 expedida en San Andrés Islas, actuando en su condición de Representante Legal de la **CORPORACIÓN UNIDADES TÉCNICAS DE COLOMBIA - UTC DEL SUR,** con NIT 901.602.170, institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, legalmente constituida, con Licencia de Funcionamiento según Resolución No. 17900 del 07 de septiembre de 2023, expedida por la Secretaría de Educación de Santander, de carácter privado, con domicilio en el municipio de Barbosa en la Transversal 8 # 5-43, quien para efectos del presente convenio se denominará **INSTITUCIÓN FORMADORA,** por una parte, y por la otra parte **ANA MARITZA DÁVILA BARON,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 33.367.116, domiciliada en el municipio de Moniquirá - Boyacá, quien obra en su condición de representante Legal de **E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ**, Nit 891.800.395-1, institución pública, prestadora de servicios de salud, con domicilio en el municipio de Barbosa - Santander, en la dirección Calle 4a # 9-101, Ricaurte, Moniquirá, Boyacá, quien, para efectos del presente convenio, en adelante se denominará **EL ESCENARIO DE PRÁCTICAS,** hemos acordado celebrar el presente convenio **DOCENCIA - SERVICIO**, para las prácticas del programa **TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERÍA** el cual se establece en cumplimiento a lo establecido en la Ley 115 de 1994, el Acuerdo 153 de 2012, el Decreto 1075 de 2015 y el Decreto 2376 de 2010, compilado en el Decreto 780 de 2016. El presente Convenio estará regido por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES

1. Que el convenio está precedido por la intención de lograr una relación armónica y funcional entre la asistencia integral y las actividades académicas.
2. Que cada institución respeta la autonomía de la otra, no obstante, se propicia y desarrolla por las partes, el concepto de cooperación.
3. Que las partes aceptan claramente que la misión del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** es principalmente asistencial y la de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** es académica y en desarrollo de esas misiones, cada institución cumple una función social.
4. Que la **INSTITUCIÓN FORMADORA** para cumplir con su prioritario deber de formación de personas de altas calidades morales, académicas y laborales requiere de escenarios de práctica, donde el estudiante pueda intervenir en una realidad concreta y así ejercitarse en la aplicación de los conocimientos adquiridos en cada uno de los períodos de estudio.

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. El presente convenio tiene por objeto:

a) Establecer las bases de cooperación y coordinación entre la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** para el desarrollo y fortalecimiento de escenarios de práctica fundados en objetivos, principios y estrategias pedagógicas compartidas.
b) Asegurar la formación de talento humano competente en el programa **TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERÍA** con alto sentido ético, de responsabilidad y compromiso social con la salud de la población.
c) Propiciar de un lado, el mejoramiento y la calidad de la atención que el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** brinda a sus usuarios y, por otro lado, que la **INSTITUCIÓN FORMADORA** pueda disponer de los escenarios de práctica para la adecuada formación y garantía de la excelencia académica de los estudiantes en el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, respetando ambos sus órbitas de competencia y sus objetivos institucionales.

CLÁUSULA SEGUNDA. - ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este Convenio tiene como ámbito de aplicación la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** en sus dependencias y demás unidades funcionales pertinentes para el desarrollo de las prácticas establecidas en los diferentes planes de prácticas, propios del programa de formación por competencias **TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERÍA.**

CLÁUSULA TERCERA. – VIGENCIA DEL CONVENIO. El Convenio tendrá una duración de **diez (10) años** contados a partir de la fecha de suscripción y podrá ser terminado o renovado por voluntad de las partes expresadas de común acuerdo, previa evaluación de su cumplimiento. En todo caso se deberán prever mecanismos para garantizar la culminación de las prácticas formativas de los estudiantes que las hayan iniciado estando vigente la relación docencia – servicio, ante una eventual terminación de la misma.

Parágrafo 1. La renovación se hará de común acuerdo, mediante la suscripción de un nuevo convenio, por medio de solicitud escrita de la **INSTITUCIÓN FORMADORA**, con una antelación no inferior a 30 días de la fecha de vencimiento.

CLÁUSULA CUARTA. – OBLIGACIONES CONJUNTAS DE LAS PARTES.

a) Cumplir a cabalidad las cláusulas del presente convenio.
b) Definir conjuntamente para el programa de formación, en el anexo técnico respectivo, que hará parte integral del presente convenio, las unidades funcionales y de servicios involucradas, las actividades específicas, el número de estudiantes y docentes, su intensidad horaria, las rotaciones, los mecanismos de asesoría, supervisión y evaluación, el sistema de trabajo, la organización administrativa y demás elementos que sean necesarios para la buena ejecución del convenio.
c) Los funcionarios del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, los docentes y funcionarios de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y los estudiantes designados que participen en el

programa que cubre el presente convenio, acatarán los reglamentos de cada institución a la que pertenecen.

d) Nombrar los miembros del Comité de Docencia Servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2376 de 2010 derogado por el artículo 2.7.1.1.11 del Decreto 780 de 2016 actualizado al 07 de mayo de 2024.
e) Procurar que la actividad docencia servicio, no se vea afectada o suspendida por causas no imputables a la relación institucional.
f) Las actividades que se deleguen, deberán contar con la supervisión directa del personal docente de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y/o del personal autorizado del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, de conformidad con las normas de mejoramiento y garantía de la calidad del Sistema de Seguridad Social en Salud.
g) **La UTCDELSUR** institución formadora debe tener disponible y a su cargo un docente para cada una de las rotaciones por donde el rotara por cada uno de los servicios establecidos. De esa manera **UTCDELSUR** debe impartir docencia y retroalimentación a los estudiantes de auxiliares de la salud de la educación para el trabajo y el desarrollo humano o estudiantes de programas de formación en salud en el ámbito de las actividades asistenciales que realizan en el marco del plan de prácticas con apoyo del personal de EL ESCENARIO DE PRÁCTICA. Este docente contratado por **UTCDELSUR** y quien tiene a cargo los estudiantes debe ser una persona asistencial que también pertenezca a EL ESCENARIO DE PRÁCTICA.

CLÁUSULA QUINTA. –DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN FORMADORA.

a) <u>En el Área Académica</u>:

1. Asumir la responsabilidad académica y docente de los estudiantes del programa **TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERÍA**, conforme a los acuerdos aprobados para esta relación Docencia - Servicio.
2. Garantizar que los estudiantes realicen las actividades que fueron incluidas en el plan de prácticas y que, con su cumplimiento, contribuyan al desarrollo de las actividades propias del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**
3. Responder porque los estudiantes permanezcan adecuadamente vestidos con el uniforme establecido por el programa y porten en un lugar visible la identificación expedida por la **INSTITUCIÓN FORMADORA**.
4. Estudiar y acreditar, al tenor de sus propios reglamentos, las postulaciones del personal del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** como docente de las actividades que en ese sentido se programen, acordes con el plan de estudios del programa: **TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERÍA,** es decir de acuerdo con el pensum académico los docentes contratados por la UTCDELSUR debe organizar sus clases teniendo en cuenta el reglamento de **ESCENARIO DE PRACTICAS,** cumpliendo con el reglamento sin faltar a él.

5. Dar cumplimiento en la parte que le corresponde al Plan de Prácticas propuesto y aprobado por el Comité Docencia – Servicio.

b) <u>En el Área de Servicios:</u>

1. Garantizar la correcta utilización de las instalaciones locativas, equipos y demás elementos de propiedad del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, puestos al servicio de las actividades tanto de estudiantes como de docentes.
2. Organizar las actividades que se realizan en la práctica, en forma tal, que el ejercicio de la función docente no interfiera con la marcha asistencial del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**
3. Garantizar que los estudiantes realicen las actividades que fueron incluidas en la programación específica incorporada al Plan de prácticas acordado y que con su cumplimiento contribuyan al desarrollo de las actividades propias del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** de la siguiente manera: El programa **TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERÍA** objeto de este convenio, apoyará los programas de Promoción y Prevención y la asistencia a usuarios en el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**. Estas actividades deberán ser revisadas trimestralmente y en esa medida podrán ser modificadas teniendo en cuenta el recurso de docentes y de estudiantes con que cuenta la **INSTITUCIÓN FORMADORA**.
4. Garantizar que los estudiantes porten y dispongan de los equipos básicos a utilizar en la atención de los usuarios internos y externos, elementos que deberán ser adquiridos por cada estudiante.
5. Cooperar con el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** para que cumpla de la mejor manera su función asistencial.
6. Velar porque los estudiantes y docentes de la **INSTITUCIÓN FORMADORA**, guarden bajo estricta reserva toda aquella información que sobre el estado de salud de los usuarios llegaren a conocer. De igual forma, deberán solicitar y obtener el consentimiento informado y entendido del cliente, cuando así lo indique la prudencia, por tratarse de procedimientos que de alguna manera impliquen el asentimiento de los mismos para su ejecución.

c) En el Área Financiera.

1. Garantizar la integridad y el adecuado funcionamiento de los equipos e instalaciones que están al servicio de la relación docencia-servicio, así como la utilización racional de los materiales que el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** aporte en el desarrollo del programa convenido y responder por su reposición o reparación cuando los daños se ocasionen por negligencia o mala utilización por parte del personal de la **INSTITUCIÓN FORMADORA**.
2. <u>Designar un profesional</u> de su planta de personal al Comité Docencia - Servicio que, de común acuerdo con el representante a dicho comité de parte del **ESCENARIO**

DE PRÁCTICAS, controle y coordine el desarrollo de la relación docencia - servicio, de acuerdo con los términos fijados.

3. Garantizar que los estudiantes no reciban emolumentos de índole alguna, durante su permanencia en **EL ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**
4. Cumplir con las actividades de compensación o contraprestación, de acuerdo con las normas establecidas y en los términos pactados.
5. Cubrir los gastos en que incurra **EL ESCENARIO DE PRÁCTICAS** para la atención de urgencias de los estudiantes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para este fin. **EL ESCENARIO DE PRÁCTICAS** no asume responsabilidad por enfermedades comunes, profesionales o accidentes de trabajo de los estudiantes y/o docentes de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** durante su permanencia en los servicios o dependencias del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** en el área de la salud. Los estudiantes deben contar con ARL, en este caso la INSTITUCION FORMADORA cuenta con la póliza SEGUROS DEL ESTADO S.A.
6. Informar al **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** con un mínimo de treinta (30) días de anticipación sobre las decisiones académicas y/o administrativas que puedan afectar el desarrollo normal de este convenio. El escenario de prácticas se reserva el derecho de admisión y/o permanencia de el o los estudiantes que se consideren no cumplen el fin del convenio y/o afectan el buen nombre y la imagen del escenario de prácticas, decisión que se tomara sin que medie proceso alguno, siendo responsabilidad de la institución formadora verificar la ubicación del estudiante en un nuevo escenario de prácticas, teniendo en cuenta que el escenario de prácticas no tiene relación alguna con los estudiantes.

d) En el Área Administrativa:

1. Garantizar que el personal de la **INSTITUCIÓN FORMADORA**, realice las actividades asistenciales, respetando la autonomía administrativa del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**
2. Informar oportunamente al **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, sobre la vinculación de sus docentes, cuya actividad no debe ser incompatible con las obligaciones asistenciales, cuando este se encuentre vinculado con el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**.
3. Vigilar que el personal de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** (docentes y estudiantes), presente el esquema completo de vacunación que los proteja contra enfermedades infecto-contagiosas.
4. Garantizar que los estudiantes que hagan parte del presente convenio docencia - servicio estén amparados en su Seguridad Social en Salud sea régimen contributivo o subsidiado, en calidad de afiliados o beneficiarios, y riesgos profesionales, durante el tiempo que dure su permanencia en **EL ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**

5. Analizar y decidir sobre las observaciones que formule el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** a los planes de formación que haya propuesto la **INSTITUCIÓN FORMADORA.**
6. Comunicar a su personal (docentes y estudiantes), la obligación de someterse a las normas administrativas y asistenciales internas, disciplinarias y de atención en salud, establecidas por el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**.
7. Designar el o los delegados que habrán de asistir y participar en las reuniones que convoque el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS,** para establecer las condiciones de la relación docencia-servicio en aquellos casos no previstos en el presente convenio, así como convocar a tales reuniones cuando lo considere pertinente.
8. Realizar autoevaluación, de acuerdo con las políticas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social**.**

CLÁUSULA SEXTA. - DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS.

a) <u>En el Área Académica</u>.

1. Respetar y acatar la organización del plan de estudios diseñado por la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y aprobado en la reunión del Comité Docencia – Servicio con respecto al programa **TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERÍA.**
2. Cooperar con la **INSTITUCIÓN FORMADORA** para que cumpla de la mejor manera posible su función académica.
3. Permitir las rotaciones de los estudiantes en los escenarios de práctica, obedeciendo a un programa de prácticas formativas previamente definido por la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y aprobado en la reunión del Comité Docencia Servicio. El escenario de prácticas se reserva el derecho de admisión y/o permanencia de el o los estudiantes que se consideren no cumplen el fin del convenio y/o afectan el buen nombre y la imagen del escenario de prácticas, decisión que se tomara sin que medie proceso alguno, siendo responsabilidad de la institución formadora verificar la ubicación del estudiante en un nuevo escenario de prácticas, teniendo en cuenta que el escenario de prácticas no tiene relación alguna con los estudiantes.
4. Garantizar que los estudiantes participen en las actividades asistenciales necesarias para su formación, bajo estricta supervisión del personal docente y/o asistencial, previsto en los anexos del presente convenio docencia-servicio y que con su cumplimiento contribuyan al desarrollo de las actividades propias del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**

b) En <u>el Área de Servicios</u>.

1. Facilitar a la **INSTITUCIÓN FORMADORA** la utilización de los respectivos escenarios de las áreas de servicios que corresponden a su planta física,

representados en los espacios en los cuales se desarrollarán las prácticas formativas correspondientes al programa **TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERÍA.**

2. Dar a conocer los protocolos de atención establecidos por el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**.
3. Facilitar, de acuerdo con las posibilidades del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, sitios de descanso para el personal docente y estudiantil. Su otorgamiento será decisión de la Gerencia del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**

c) En el Área Financiera.

1. Aportar los recursos, materiales, equipos e instalaciones de que disponga para el desarrollo de las actividades con las que directamente se ha comprometido en el Plan de Formación Práctica acordado en conjunto, sin que ello implique menoscabo en la prestación normal del servicio.
2. Garantizar la integridad y adecuado funcionamiento de los equipos y la utilización racional de materiales.
3. Recibir los estudiantes que de común acuerdo establezcan las partes.

d) En el Área Administrativa.

1. Asumir la coordinación de la ejecución del convenio, de acuerdo con los términos fijados en el presente convenio y en cada una de las actas adicionales.
2. Informar a la **INSTITUCIÓN FORMADORA** con treinta (30) días de anticipación sobre las decisiones administrativas que a juicio del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** puedan afectar el programa académico. El escenario de prácticas se reserva el derecho de admisión y/o permanencia de el o los estudiantes que se consideren no cumplen el fin del convenio y/o afectan el buen nombre y la imagen del escenario de prácticas, decisión que se tomara sin que medie proceso alguno, siendo responsabilidad de la institución formadora verificar la ubicación del estudiante en un nuevo escenario de prácticas, teniendo en cuenta que el escenario de prácticas no tiene relación alguna con los estudiantes.
3. Velar porque el personal de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** que participe en el desarrollo del Plan de Formación Práctica acordado entre las partes, conozca y cumpla con la filosofía y principios de la Seguridad Social en Colombia.
4. Disponer y dar a conocer el reglamento, normas administrativas y disciplinarias internas del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**
5. Convocar las reuniones del Comité Docencia Servicio en caso de ser necesarias, para acordar las condiciones no previstas en este convenio, dentro de las cuales se desarrollarán las relaciones de docencia-servicio y designar el o los funcionarios que se encargarán de participar en ellas.
6. Efectuar la revisión de toda la documentación anexa por la **INSTITUCIÓN FORMADORA** mediante la cual se determina que posee la idoneidad y cumple con los requisitos exigidos para celebrar el presente convenio.

CLÁUSULA SÉPTIMA. -DEBERES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PERSONAL DOCENTE:

a) Presentar el Plan de Trabajo correspondiente al módulo de formación a su cargo, el cual deberá incluir las actividades asistenciales, el número de estudiantes, intensidad horaria de las prácticas, servicios donde se realizarán las prácticas y las rotaciones. Este plan de Trabajo deberá estar en concordancia con el Plan de Prácticas aprobado por el Comité Docencia Servicio.
b) Conocer y respetar la autonomía administrativa del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** su estructura orgánica, su reglamento interno, las normas para la prestación de servicios y su filosofía.
c) Desarrollar funciones tanto docentes, como asistenciales en el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**
d) Evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, según los parámetros establecidos por el programa.
e) Portar identificación en lugar visible en el tiempo de permanencia en el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**
f) Cumplir a cabalidad con lo contemplado en el manual de calidad, como protocolos, procesos, procedimientos e instructivos aprobados y aplicados por el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**.
g) Acreditar su afiliación a una Entidad Promotora de Salud E.P.S. y a una Administradora de Riesgos Laborales ARL durante toda la orientación práctica. Por lo tanto, la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** no se hacen responsables por ningún accidente o enfermedad que padezcan los docentes dentro o fuera de las instalaciones del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, durante la vigencia del presente convenio.
h) Acatar los reglamentos que el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** tenga establecidos en las áreas, campos de trabajo o dependencias comprometidas, participe en los programas académicos.

CLÁUSULA OCTAVA. – DEBERES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE LOS ESTUDIANTES:

a) Respetar la autonomía administrativa del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** su estructura orgánica, su reglamento interno, las normas para la prestación de servicios y su filosofía.
b) Permanecer adecuadamente uniformados y portar identificación en lugar visible en el tiempo de permanencia en el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**
c) Cooperar con el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** para que se cumpla en la mejor forma la labor asistencial.
d) Reconocer al docente como la autoridad académica de la cual dependen.
e) No exigir o recibir para si o para terceros dineros de cualquier utilidad, por razones de la actividad que realizan.

f) Cumplir a cabalidad con lo contemplado en el manual de calidad como protocolos, procesos, procedimientos e instructivos aprobados y aplicados por el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**
g) Demostrar su afiliación al sistema de Seguridad Social en Salud sea régimen contributivo o subsidiado en calidad de afiliados o beneficiarios, durante el tiempo que dure su permanencia en el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**.
h) Presentar el esquema completo de vacunación que los proteja contra enfermedades infecto contagiosas.
i) No podrán, por sí o por terceros reclamar personal o jurídicamente indemnizaciones en dinero o en especie por cualquier enfermedad o accidente que sufrieren estando en el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, como estudiantes, en ejercicio de la actividad para la cual se firmó el presente convenio, sin perjuicio de las cubiertas por el seguro estudiantil.

CLÁUSULA NOVENA. – DE LA EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. Las actividades que realicen los estudiantes en el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, no implicarán honorarios o salarios de ninguna naturaleza, ya que corresponden a prácticas académicas. No existirá vínculo laboral entre el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** y los empleados y/o estudiantes de la **INSTITUCIÓN FORMADORA.** El **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** no incurrirá en gastos de ropa de trabajo, alimentación, alojamiento y uso de parqueadero.

CLÁUSULA DÉCIMA. – JORNADAS DE PRÁCTICAS: Las prácticas se realizarán en la jornada diurna legalmente aprobada. El número de docentes depende directamente del número de estudiantes y los servicios en los que ellos se encuentren realizando su práctica. El Plan de Formación Práctica de que trata el Anexo Técnico No.2 Formato 1, hace parte integral del presente convenio.

El número de estudiantes en práctica será acordado entre las partes considerando las facilidades y recursos disponibles para la realización de las actividades docentes y asistenciales y se ajustará semestralmente de acuerdo a la Capacidad instalada establecida en EL ESCENARIO DE PRÁCTICA y permitida por la normatividad vigente, incluida la RESOLUCIÓN No. 001155 DE 2020 y el documento "LINEAMIENTOS DE REFERENCIA PARA LA ASIGNACIÓN DE CUPOS DE ESTUDIANTES EN ESCENARIOS CLÍNICOS", de la Comisión intersectorial para el Talento Humano en Salud - CITHS Ministerio de Educación Nacional Viceministerio de Educación Superior Dirección de Calidad para la Educación Superior, Ministerio de Salud y Protección Social, Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud Colombia - Bogotá, de fecha Abril, 2021 ; cada grupo será supervisado por el personal docente de la UTC, el personal asistencial de EL ESCENARIO DE PRÁCTICA verificara que se cumplan las cantidades y horarios establecidos, evitando la concentración de estudiantes, todo se regirá por lo establecido en el Plan de Prácticas formativas el cual será concertado por las partes antes de su inicio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – INSTANCIAS, MECANISMOS Y PROCESOS DE COORDINACIÓN, CONTROL Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para el adecuado desarrollo del presente convenio se hace necesario establecer una estructura funcional que lidere y garantice el cumplimiento misional conjunto, el cual se denominará el **COMITÉ DOCENCIA SERVICIO**, quien dentro de sus funciones establecerá claramente los procedimientos de coordinación, verificación y evaluación del desarrollo de la relación docencia – servicio establecida en el presente convenio y analizará y resolverá en primera instancia las dificultades, diferencias y conflictos que puedan surgir y remitirá a las instancias pertinentes los casos que así lo ameriten. Las diferencias o controversias que surjan entre las partes con ocasión de la ejecución del presente convenio, se dirimirán mediante los mecanismos de arreglo directo, amigable composición o conciliación, de conformidad con la legislación colombiana vigente.

Parágrafo 1. Este Comité deberá reunirse de forma ordinaria, por lo menos una vez cada trimestre y de forma extraordinaria, cuando así se requiera. Las decisiones se adoptarán por mayoría y sus actuaciones se deben registrar en actas, las cuales deberán adjuntarse al presente convenio marco. Los demás aspectos relacionados con su funcionamiento se reglamentarán por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Parágrafo 2. Toda la documentación referente a la relación docencia-servicio debe reposar y estar disponible en forma permanente en las sedes de cada una de las instituciones participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DOCENCIA SERVICIO. El Comité Docencia Servicio, es un organismo asesor, facilitador y evaluador del Convenio y estará integrado por:

a) El director, Gerente, el jefe del área de educación o el profesional que designe el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**
b) Un representante de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y
c) Un representante de los estudiantes que estén rotando en el escenario de práctica.

Los integrantes de este comité deberán tener capacidad para representar a las partes y autoridad para ejecutar sus decisiones. Las decisiones se tomarán por consenso. El Comité podrá invitar a sus reuniones con voz, pero sin voto, a quienes considere conveniente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – FUNCIONES DEL COMITÉ DOCENCIA SERVICIO Serán de coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades docencia-servicio que se realicen en los escenarios de práctica. Son funciones del Comité, las siguientes:

a) Darse su propio reglamento que debe ser avalado por las autoridades de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, conforme a su propia normatividad
b) Velar por el cumplimiento de las normas que rigen la relación docencia servicio.
c) Establecer pautas que permitan el cumplimiento de las actividades docente – asistenciales y administrativas, derivadas de esta relación.
d) Verificar y evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes de largo plazo concertados entre las instituciones que hacen parte de la relación docencia-servicio.
e) Aprobar las directrices que permitan garantizar que la atención en salud derivada del presente convenio, sea realizada bajo los más claros principios, en términos de eficiencia, eficacia, integridad y humanismo.

f) Servir como órgano de difusión para la actualización del conocimiento y de la información sobre responsabilidad ética y legal de la atención en salud.
g) Verificar y evaluar periódicamente que el desarrollo de la relación docencia-servicio no genere detrimento de la calidad de la atención a los usuarios del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**
h) Promover la responsabilidad ética, legal y el compromiso humanitario en el desarrollo de la relación docencia-servicio.
i) Analizar y resolver en primera instancia, las dificultades, diferencias y conflictos que puedan surgir en desarrollo de la relación docencia-servicio y/o remitir a las instancias pertinentes los casos que así lo ameriten.
j) Estudiar y recomendar a las instancias respectivas las modificaciones y ajustes pertinentes al convenio Docencia servicio, en aras de asegurar el desarrollo armónico de la relación.
k) Registrar las novedades o cambios en el programa académico relacionado con la presente relación docencia-servicio.
l) Establecer, reglamentar y supervisar el Plan de Prácticas Formativo.
m) Responsabilizarse por el apoyo en recursos que las instituciones firmantes aporten para el desarrollo del convenio.
n) En caso de que las instituciones así lo soliciten, servir como órgano asesor en el análisis de las eventuales investigaciones disciplinarias que puedan derivarse de la relación docente – asistencial, con el propósito de colaborar en el proceso de asignación de responsabilidades.
o) Acordar el programa anual conjunto de trabajo y demás actividades docente – asistenciales que se incluyan mediante actas adicionales.
p) Adoptar un sistema de información con el registro de todos los eventos ocurridos, productos y recursos utilizados en cumplimiento del convenio, que constituyen la memoria de esta relación docencia servicio y parte fundamental para su evaluación objetiva, mediante actas que forman parte integral del presente convenio marco.
q) Rendir informes sobre la marcha y el final del convenio, a los organismos directivos de las dos instituciones.
r) Servir como órgano asesor en el análisis de las eventuales investigaciones disciplinarias que puedan derivarse de la relación docencia servicio con el propósito de colaborar en el proceso de asignación de responsabilidades.
s) Las demás que el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** y la **INSTITUCIÓN FORMADORA** asignen de común acuerdo

Parágrafo 1: Los integrantes del Comité Docencia -servicio están facultados para nombrar su delegado, pero deberá constar por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – GARANTÍAS PARA USUARIOS. En virtud del desarrollo del presente convenio docencia servicio, los usuarios del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS,** tendrán las siguientes garantías:

a) Recibir la atención en **AUXILIAR EN ENFERMERÍA**, con las condiciones de calidad establecidas por la Ley y los estatutos.
b) Recibir los servicios que requieren, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.
c) Disponer del conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodología, que minimicen el riesgo de sufrir eventos adversos durante la atención.

d) Recibir el cumplimiento ininterrumpido de los protocolos clínicos que amerita la afectación de su salud.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. – GARANTÍAS PARA LOS ESTUDIANTES. La relación docencia-servicio debe garantizar que los estudiantes desarrollen sus prácticas formativas en condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar, conforme a las normas vigentes para lo cual ofrecerá las siguientes garantías:

a) Realizar en las instalaciones del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** las actividades formativas acordadas por el Comité Docencia Servicio, respetando los principios, reglamentos, normas y procedimientos del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**.
b) Participar en las actividades asistenciales necesarias para su formación, bajo estricta supervisión del personal docente y/o asistencial designado por el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** y/o la **INSTITUCIÓN FORMADORA** según lo previsto en el convenio docencia-servicio.
c) Cumplir las rotaciones en los escenarios de práctica, obedeciendo a un programa de prácticas formativas previamente definido por la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y aprobado por el **Comité Docencia Servicio**.
d) Depender académicamente de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y en ningún caso tendrán relación laboral con el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS.**
e) Ser afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales durante el tiempo que dure su práctica. La afiliación y cotización la asumirá la **INSTITUCIÓN FORMADORA** se realizará sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) y en ningún caso implicará un vínculo laboral.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – GARANTÍAS A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO. Quienes participen como docentes en la relación docencia-servicio, tendrán derecho a:

a) Obtener de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** el reconocimiento académico respectivo, de acuerdo con sus propios requisitos y reglamentos, cuando realicen actividades docentes.
b) Obtener de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** el reconocimiento y remuneración correspondientes a las actividades asistenciales y/o docentes desarrolladas en el marco de la relación docencia servicio.

Parágrafo 1. Los docentes que participen en la relación docencia-servicio, seguirán las orientaciones de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** en los aspectos relacionados con planes curriculares, estrategias pedagógicas y de evaluación formativa.

Parágrafo 2. El personal de las instituciones participantes en la relación docencia-servicio se regirá, en materia de administración de personal, por las disposiciones legales que le son propias a la entidad que los vincula.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

El ESCENARIO DE PRÁCTICAS no asume responsabilidad alguna por enfermedades comunes, profesionales o accidentes de trabajo de los estudiantes, docentes o coordinadores de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** durante las prácticas en sus dependencias, no obstante, en situaciones de urgencia podrán ser atendidos en el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS,** respetando los principios humanitarios. En caso de accidente biológico de un estudiante se seguirá el protocolo

establecido para tal fin por la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** suministrará la información pertinente sobre el paciente cuando un evento de estos ocurra.

Parágrafo 1. Los estudiantes están obligados a estar afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud y será responsabilidad de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** verificarlo.

Parágrafo 2. Ni la **INSTITUCIÓN FORMADORA** ni el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** se hacen responsables por accidentes de estudiantes que no estén afiliados a una EPS. Durante su permanencia en las instituciones deben portar siempre su carnet estudiantil y de seguro de accidentes

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD. Durante la vigencia de este convenio es posible que una de las partes tenga conocimiento de documentación, datos o información confidencial de la otra parte. En virtud de lo anterior, se entenderá como "Información Confidencial" toda información relativa a investigaciones, desarrollo, productos, métodos, tecnología, procesos, procedimientos, formatos, documentos, software, comunicaciones y actividades académicas, entre otros, ya sea pasados, presentes o futuros, así como la información desarrollada o adquirida por las partes y/o los pasantes con relación al objeto del presente convenio, siempre que no sea de dominio público o que haya sido divulgada previamente por alguien ajeno a las partes. Éstas reconocen que la información confidencial puede contener secretos comerciales e información que puede ser propiedad exclusiva y valiosa de una de las partes y que la divulgación y el uso no autorizados de dicha información, causará un daño irreparable a la otra parte. Por lo tanto, las partes adoptarán medidas especiales con aquellos empleados o pasantes que tengan acceso a la información, ya sea por medio de instrucciones, contratos u otra manera, para poder mantener la seguridad necesaria y satisfacer sus obligaciones conforme al presente convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DE LA ÉTICA PROFESIONAL. Es función, tanto de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** como del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** velar por el estricto cumplimiento por parte de sus funcionarios de las normas contempladas en la ley. Las presuntas fallas a la ética profesional, deberán ser conocidas por el Comité Docencia Servicio, el cual dará el trámite que corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. – DE LA BIOSEGURIDAD. Tanto el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, como la **INSTITUCIÓN FORMADORA** velarán por el cumplimiento de las normas de bioseguridad según le correspondan a cada institución y de acuerdo con las disposiciones de la normatividad legal vigente expedida por las autoridades de salud, con los protocolos existentes en **EL ESCENARIO DE PRÁCTICAS** y con la reglamentación de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** existirá siempre el compromiso institucional mutuo para atenuar el riesgo de accidente biológico que se previene en la garantía del uso de los elementos de protección inmunológica , de barreras físicas y de cumplir con la reglamentación que para tal efecto expidan las dos entidades. Todos los elementos de bioprotección para el personal docente y estudiantes serán suministrados por la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y/o sus estudiantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO. El presente convenio podrá ser terminado por las siguientes razones o motivos:

a) Por cumplimiento del término total
b) Mutuo acuerdo entre las partes.
c) Por fuerza mayor o caso fortuito de cualquiera de las partes.

d) Por la ocurrencia de hechos o situaciones, que imposibiliten la continuación del convenio.
e) Por incumplimiento a las obligaciones derivadas del convenio, sin que medie justa causa para ello.
f) Por manifestación de una de las partes de su deseo de dar por terminado el convenio, dando aviso con una antelación no inferior a seis (6) meses, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones previamente adquiridas.

Parágrafo 1. La carencia de estudiantes o ausencia de cupos para su ubicación en la práctica, no generará la terminación de convenio, sino una simple suspensión del mismo, hasta que sea factible reiniciarlo con nuevos estudiantes o nuevos cupos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN UNILATERAL. En caso que se adopte unilateralmente la terminación del convenio, las partes continuarán cumpliendo con las obligaciones pactadas, hasta por el término mínimo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que se hubiese tomado esa determinación, en tal forma que se garantice el cumplimiento de las actividades académicas programadas, que en ese momento se encontraren realizando los estudiantes en desarrollo del objeto del presente convenio, salvo que por incumplimiento del reconocimiento y pago de la contraprestación pactada, podrá en este caso terminarse en un término no mayor de 30 días una vez notificada la decisión

Parágrafo 1. Se exceptúan los casos en los cuales la terminación docencia–servicio obedece a la interferencia grave en la prestación de los servicios o de las actividades docentes o en ambas.

Parágrafo 2. En todo caso, la decisión de terminar unilateralmente deberá constar por escrito mediante acta en la cual se expongan los motivos que determinaron la decisión.

Parágrafo 3. En caso de terminación anticipada, la **INSTITUCIÓN FORMADORA** comunicará a la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud o la entidad que haga sus veces.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. – CESIÓN DEL CONVENIO DOCENCIA SERVICIO. Las partes no podrán ceder a ningún título, a favor de otra institución, entidad o persona natural, el presente convenio, salvo consentimiento expreso y escrito de la otra.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS. La **INSTITUCIÓN FORMADORA** de acuerdo con los artículos 2.7.1.1.10 y 2.7.1.1.15 del Decreto 780 de 2016, deberá constituir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, con una cobertura no inferior a **250** salarios mínimos legales mensuales vigentes con el fin de cubrir a los estudiantes que realicen prácticas formativas que impliquen riesgos frente a terceros. Además, la **INSTITUCIÓN FORMADORA** deberá afiliar a los estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales -ARL durante el tiempo que duren sus prácticas formativas. La afiliación y cotización se realizará sobre la base de un salario mínimo mensual vigente (1 smlmv) y en ningún caso implicará un vínculo laboral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Corresponde al consejo académico de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** o a quien haga sus veces, la investigación de las presuntas faltas disciplinarias que se cometan por el personal docente y/o los estudiantes, de acuerdo con la normativa vigente de la **INSTITUCIÓN FORMADORA**. El escenario de prácticas se reserva el derecho de admisión y/o permanencia de el o los estudiantes que se consideren no cumplen el fin del convenio y/o afectan el buen nombre y la imagen del escenario de prácticas, decisión que se tomara sin que medie proceso alguno, siendo responsabilidad de la institución formadora verificar la ubicación del estudiante en un nuevo escenario de prácticas, teniendo en

cuenta que el escenario de prácticas no tiene relación alguna con los estudiantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - RÉGIMEN DISCIPLINARIO. Las personas que participen en el desarrollo del presente convenio, conservarán su vínculo con la entidad a la cual pertenecen. Se regirán en materia de administración de personal por las disposiciones legales que le son propias a la entidad a la que se encuentren vinculadas, manteniendo siempre un trato respetuoso, considerado y de cooperación con los miembros de la otra entidad. En materia de régimen disciplinario, cada entidad comprometida en el presente convenio, aplicará a sus docentes, estudiantes y personal administrativo, el régimen disciplinario que afecte tanto a las entidades participantes, como a terceros y usuarios de la **INSTITUCIÓN FORMADORA**. Las sanciones emitidas tendrán en cuenta el concepto dado por el Comité Docencia Servicio. En todo caso mientras no sea resuelta en forma definitiva la situación y en aras de preservar la buena prestación de los servicios de **AUXILIAR EN ENFERMERÍA**, el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** podrá reservarse el derecho de admitir en sus instalaciones a quienes presuntamente violen sus reglamentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - SANCIONES. En caso de incumplimiento de los reglamentos y normas de administración interna disciplinaria y de atención en salud, en que incurran los estudiantes, docentes o personal administrativo, durante el desarrollo de las actividades docencia–servicio, el Comité docencia-servicio considerará el caso en primera instancia y si hay lugar a sanciones serán impuestas por la entidad respectiva.

Parágrafo 1. La **INSTITUCIÓN FORMADORA** informará por escrito, al representante legal o al gerente del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** en un término de veinte (20) días calendario, sobre las sanciones impuestas, el incumplimiento de esta obligación será considerado por el **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** como falta grave, causal de terminación unilateral del presente convenio.

Parágrafo 2. **El ESCENARIO DE PRÁCTICAS** podrá reservarse el derecho de admitir en sus instalaciones a quienes hayan violado sus reglamentos. Por lo cual es responsabilidad de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** la ubicación de los estudiantes para sus prácticas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – DE LA GRATUIDAD. Para el desarrollo del convenio Docencia Servicio **EL ESCENARIO DE PRÁCTICA,** aportará los escenarios de práctica clínica de los servicios asociados a los programas objeto de este acuerdo con el recurso tecnológico y locativo disponible. Por su parte **UTCDELSUR**, suministrará al **EL ESCENARIO DE PRÁCTICA** por concepto de contraprestación, capacitación al personal que integra **EL ESCENARIO DE PRÁCTICA** las mismas serán acordadas de mutuo acuerdo dependiendo la disponibilidad y capacidad que **UTCDELSUR** pueda disponer.

PARÁGRAFO: La contraprestación también podría ser realizada en equipos de cómputo, muebles que se requieran al interior del **EL ESCENARIO DE PRÁCTICA**, o equipos médicos e tecnológicos de acuerdo a la solicitud definida por la Gerencia de **EL ESCENARIO DE PRÁCTICA**, la cual se hará conocer de manera oportuna a la Institución Educativa, incluidas las cotizaciones de los elementos solicitados, los que una vez comprados por la institución Educativa, deben quedar las facturas a nombre de **EL ESCENARIO DE PRÁCTICA**, para que estos puedan ser ingresados como activos fijos y **EL ESCENARIO DE PRÁCTICA**, los pueda asegurar en debida forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - MECANISMOS DE SUPERVISIÓN, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR LAS PARTES. Durante y al final de cada rotación, el Comité Docencia Servicio procederá a supervisar el desempeño de las personas involucradas y a evaluar los resultados obtenidos según lo

contemplado en el programa académico de la **INSTITUCIÓN FORMADORA,** se diligenciará un Acta, la cual será refrendada por los representantes de cada entidad donde se registrará el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por cada una de las partes y se definirán los logros alcanzados y las debilidades con las respectivas acciones correctivas a seguir.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. – DE LA DELEGACIÓN. Las actividades delegadas a los estudiantes contarán siempre con la supervisión del docente designado por la **INSTITUCIÓN FORMADORA** y por el personal autorizado del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS**, quienes serán los responsables de la prestación del servicio de conformidad con las normas de mejoramiento y garantía de la calidad del sistema General de Seguridad Social en Salud y el estudiante deberá sujetarse a las recomendaciones que para tal efecto hagan sus docentes y supervisores. La presente delegación será reglamentada por el Comité Docencia Servicio y deberá estar de acuerdo con el grado de entrenamiento de cada estudiante, para ello se deberá elaborar y establecer un Plan de Delegación Progresiva de funciones, elaborado por la **INSTITUCIÓN FORMADORA**, de acuerdo con los avances teórico-prácticos de cada estudiante que deberá coincidir con el avance en sus competencias para cada período académico.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - PERFECCIONAMIENTO. Este convenio requiere para su validez de la firma de las partes. Los aspectos no previstos en este convenio se regirán por lo establecido en las disposiciones legales correspondientes, en especial el Decreto 2376 de 1 de Julio de 2010, compilado en el Decreto 780 de 2016, o el que lo sustituya o modifique. Para constancia se firma por las partes que en este intervienen, en el municipio de Barbosa -Santander, a los **18 días del mes de septiembre de 2025.**

Representante legal del **ESCENARIO DE PRÁCTICAS** **ANA MARITZA DAVILA BARON.** **ESE HOSPITALREGIONAL DE MONIQUIRA**	Representante Legal de la **INSTITUCIÓN FORMADORA** **DEYBI EDUARDO RODRÍGUEZ P.** **UTC DEL SUR**